



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000145929

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003126-81.2015.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RENAN SANTANNA MUNIZ.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.

São Paulo, 9 de março de 2017.

Zorzi Rocha
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Apelação sem revisão nº: 0003126-81.2015.8.26.0083

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelado : RENNAN SANTANA MUNIZ

Processo: 1443/15

Juiz : ANDRESSA MARTINS BEJARANO

Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE AGUAÍ

Voto nº 10.488

Apelação. Crime de lesão corporal leve no âmbito doméstico. Fragilidade da prova. Não provimento ao recurso.

Adotado o relatório já existente (fls.110), acrescenta-se que se trata agora de apelação do Ministério Público da sentença de fls.110/111 na qual o Réu foi absolvido – com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal - da acusação do crime de lesão corporal leve no âmbito doméstico (artigo 129, § 9º, do Código Penal), pretendendo sua condenação nos termos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

da denúncia (fls.116/120).

O recurso foi regularmente processado, com resposta do Réu pelo seu não provimento (fls.127/130).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls.136/140).

É o relatório.

Inconsistente o recurso.

A prova oral produzida está contida na mídia digital separada e arquivada.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.07/08, e pelo laudo de exame de corpo de delito de fls.26.

Na fase administrativa (fls.13/14), o Réu disse que: **1.** discutiu com a vítima Isabella, sua namorada, por questões relacionadas a ciúmes e desconfianças de ambos; **2.** trocaram agressões verbais, como "vagabunda", "biscate" e "corno"; **3.** em dado momento, Isabella o agrediu, chegando às vias de fato; **4.** pegou seus braços e, empurrando-a na cama, agrediu-a com socos e um chute nas pernas; **5.** no mesmo dia, mais tarde, retomaram



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

a conversa, desculparam-se, e o relacionamento continuou. Em Juízo, ficou silente.

A vítima Isabella declarou que: 1. discutiu com o Réu, seu namorado, trocando com ele agressões verbais; 2. em dado momento, “partiu para cima dele”, mas foi por ele contida; 3. ele a segurou pelos braços e, como continuasse tentando agredi-lo, ele desferiu um soco, atingindo sua orelha; 4. reafirmou que as agressões foram mútuas; 5. depois desses fatos, retomaram o relacionamento; 6. as brigas cessaram, não ocorrendo novas agressões.

A policial civil Samantha disse que: 1. atendeu a vítima por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência; 2. ela afirmava ter sido agredida pelo Réu, seu namorado; 3. não havia lesões aparentes, razão pela qual foi adotado o procedimento padrão, encaminhando-a para realização de exame de corpo de delito; 4. não soube de novos fatos envolvendo o Réu e a vítima.

A prova produzida em Juízo não foi capaz de corroborar as declarações prestadas na fase policial, pois fundada nas declarações da vítima a qual se retratou ainda na fase policial (fls.13). Por outro lado, em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo a vítima esclareceu que as lesões ocorreram em razão de agressões mútuas, durante desentendimento entre o casal, mas que, retomado o relacionamento, as brigas não se repetiram. O Réu não se manifestou em Juízo, tudo indicando o desinteresse de ambos no desfecho do processo.

A materialidade está demonstrada pelos laudos periciais de fls.26 e 32; contudo, não há segurança sobre a origem das lesões sofridas pela vítima, pois ela própria afirmou que também figurou como agressora, de forma que a absolvição era mesmo a melhor solução.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

ZORZI ROCHA
RELATOR